

1527747-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... o acusado disse que já foi condenado por roubo em 2010; teve uma violência doméstica; sobre os fatos, disse que cometeu o roubo, chegou a todo momento tentando deixá-las calmas, entregou o bilhete; tinha uma faca para usar na reciclagem; estava precisando dos remédios; não os ameaçou com faca; os policiais ainda queriam colocar drogas; queriam levar para bater; no outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527747-11.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527747-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310223/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21385473 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2310223 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON BORGES ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

WELLINGTON BORGES ROCHA, qualificado nestes autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 13 de novembro de 2021, em plena vigência do estado de calamidade pública por conta da COVID-19, por volta das 22h30min, do interior da farmácia "Promofarma", situada à Rua São Gonçalo do Abaeté, 147 - Parque Tietê, nesta cidade e Comarca, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça contra Jéssica Nayara Soares Oliveira e Luana Brito Lopes, com a utilização de arma branca, 01 (um) energético da marca Monster, avaliado em R\$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), 01 (um) antisséptico bucal, marca Listerine, avaliado em R\$ 47,80 (quarenta e sete reais e oitenta centavos), 01 (uma) caixa de pastilhas de vitamina C, marca Valda, avaliada em R\$ 14,99 (quatorze

reais e noventa e nove centavos), 01 (uma) cartela com doze comprimidos da marca Nevralgex avaliada em R\$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois centavos), 01 (uma) embalagem com dezesseis absorventes, marca Intimus, avaliada em R\$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos), 01 (um) pote de papinha infantil, marca Nestlé, avaliado em R\$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos), 01 (uma) pomada, marca Babymed, avaliada em R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), 01 (uma) pasta de dente, marca Colgate, avaliado em R\$ 8,69 (oito reais e sessenta e nove centavos), 04 (quatro) aparelhos de barbear da marca Gillette, avaliados em R\$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos), 01 (uma) pomada da marca EMS, avaliada em R\$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos), 01 (um) pacote contendo cem unidades de lenços, avaliado em R\$ 11,69 (onze reais e sessenta e nove centavos), 01 (uma) embalagem contendo 20 ml de Dipirona, avaliada em R\$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e a quantia em dinheiro de R\$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), bens pertencentes ao estabelecimento comercial acima descrito.

Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial e passou a colocar diversos produtos que estavam expostos à venda na farmácia no interior de uma sacola. Em seguida, dirigiu-se ao caixa do local, onde trabalhavam Jéssica e Luana, e anunciou o assalto, sacando uma faca e ordenando que elas entregassem o dinheiro do caixa, enquanto as ameaçava com a faca. Após subtrair a quantia em dinheiro e todos os demais bens acima mencionados deixou o local, empreendendo fuga pela Avenida General Penha Brasil. As vítimas, então, realizaram contato com a Polícia Militar pelo 190 para relatar os fatos e informar as características do autor do delito, o qual vestia roupa social. Acionados pelo COPOM, os policiais militares realizaram patrulhamento pela Avenida General Penha Brasil e, na altura do número 1932, se depararam com WELLINGTON BORGES ROCHA caminhando pela mencionada via, vestindo a roupa indicada pelas vítimas e carregando uma sacola, pelo que resolveram abordá-lo. Após busca pessoal, encontraram a faca no bolso direito da calça do denunciado. E, no interior da sacola, encontraram todos os bens que tinham acabado de ser subtraídos pelo denunciado (auto de exibição e apreensão de fls. 26/28). Em sede policial, Jéssica Nayara Soares Oliveira e Luana Brito Lopes reconheceram, sem sombras de dúvida, o denunciado WELLINGTON como autor do delito (fls. 14 e 15).

A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2021 (fls. 91/94).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 122).

Em sede de audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas a vítima, testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado=.

A Defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime mais brando e concessão de benefícios.

É a síntese do relatório. Passo a decidir.

A ação é procedente.

Imputa-se ao acusado a prática da infração penal prevista no artigo 157, §2º, incisos VII, do Código Penal:

"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

A materialidade delitiva do crime de roubo agravado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição, corroborados pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou bem demonstrada por meio da prova oral colhida.

Em juízo, a vítima Luana reconheceu o acusado como sendo o autor do delito; sobre os fatos, era por volta das dez da noite, estavam fechando a farmácia, o indivíduo entrou, em atitude suspeita, o observaram, entrou no local dos medicamentos; uma funcionária disse para ficar alerta que ele iria roubar; ele rodou a farmácia

novamente; ouviu barulho de moedas; viu o acusado com uma faca e disse que era entregassem tudo; o seguiram e conseguiram deter ele em uma rua próxima; poucos minutos depois que ele se evadiu, passou uma viatura e conseguiu localizar o acusado em um bar; reconheceu o acusado após ele ser preso também.

Em juízo, a vítima Jéssica reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas; na data dos fatos, o acusado ingressou na farmácia, disse para a vítima ficar calma; voltou a se aproximar dele, em dado momento ficou no caixa, sendo que o réu entregou uma carta; ele disse para ficar calma; ele mostrou a faca e disse se reagisse iria morrer; a carta dizia para ficar calma, caso contrário morreria; ele falou para pegar todo o dinheiro e entregar; em seguida, ele empreendeu fuga; avisou os demais funcionários; acionaram a polícia quando passava; após, a polícia o encontrou o acusado no bar com todos os produtos roubados.

A testemunha Cláudio, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando foram parados por funcionários da farmácia informando que acabaram de assaltar o estabelecimento. Fizeram patrulhamento, encontraram o acusado; ele admitiu a prática delitiva.

Em juízo, o acusado disse que já foi condenado por roubo em 2010; teve uma violência doméstica; sobre os fatos, disse que cometeu o roubo, chegou a todo momento tentando deixá-las calmas, entregou o bilhete; tinha uma faca para usar na reciclagem; estava precisando dos remédios; não os ameaçou com faca; os policiais ainda queriam colocar drogas; queriam levar para bater; no outro assalto, estava há dez anos em liberdade; a questão da faca não existe; não pegou o celular de ninguém; se fosse malvado teria levado tudo; não é mais ladrão; toma remédio controlado; estava há nove ou dez anos sem roubar ninguém; se pedirem a filmagem não vai ter faca; apenas deu o bilhete; quando chegou na delegacia é que apresentaram o roubo.

As provas são firmes para a condenação.

Ambas as vítimas narraram que estavam trabalhando no estabelecimento quando o réu adentrou no imóvel. Após alguns instantes, ele entregou uma carta e, empunhando uma faca, exigiu que os funcionários lhe entregassem o dinheiro. Além disso, ainda subtraiu alguns objetos. A vítima Jéssica foi enfática ao afirmar que o acusado disse que, caso não lhe entregasse tudo, a mataria.

O policial ouvido em juízo disse que estava em patrulhamento quando foram solicitados pelos funcionários na farmácia dizendo que teriam sofrido um roubo. Passaram as características do indivíduo, sendo que o encontraram em um bar. Em revista pessoal localizaram a faca utilizada e os objetos subtraídos.

Assim, a negativa do acusado restou isolada do restante das provas colhidas.

Nos crimes patrimoniais confere-se relevante valor à palavra da vítima e testemunhas, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de prova colhidos. Isso porque, via de regra, em delitos patrimoniais, as vítimas, testemunhas e informantes não possuem qualquer ligação com o acusado, não havendo motivos para se colocar em dúvida suas palavras.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema

relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC 574604 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0090686-2).

A causa de aumento de pena prevista no inciso VII do artigo 157 do Código Penal vem comprovada por meio do laudo pericial (fls. 97/100) de aptidão do objeto utilizado na prática da infração penal.

O Perito assim concluiu: "A peça examinada e descrita nas condições em que se encontra e pelas características que possui, além das finalidades a que se destina, pode ser utilizada com eficácia como instrumento perfuro-cortante para intimidar, ameaçar, agredir e/ou lesionar pessoas, prestando-se, portanto, para a prática do delito que motivou a presente requisição".

No mais, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como a tipicidade e a ausência de causas que excluem os elementos do crime ou a culpabilidade, a condenação é medida de Justiça.

DOSIMETRIA.

Crime de roubo.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta Maus antecedentes (processo nº 0037663-81.2010.8.26.0050). Assim, aumento a reprimenda em 1/6, fixando a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase, ausentes atenuantes. Não é possível reconhecer a confissão do acusado. Primeiro, porque foi apenas parcial. Segundo, porque utilizada a negativa do acusado pela Defesa que ele tenha empregado arma branca. Por fim, destaco que as palavras do acusado não foram utilizadas na fundamentação da sua condenação, razão pela qual afasto a alegada atenuante.

Presente a agravante da calamidade pública, eis que o delito fora praticado em plena vigência de período de exceção, onde há menor efetivo policial nas ruas e menor vigilância da população, promovo o aumento de 1/6, fixando a pena-intermediária em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma branca, aumento a pena em 1/3, fixando a pena em definitivo em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, e ainda em virtude dos Maus antecedentes e da reincidência, bem como pelo fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, entendo que o regime prisional inicial deve ser o fechado. Ademais, mostra ser o único regime prisional apto a atender o binômio prevenção-repressão.

O réu não faz jus aos benefícios penais, pelos motivos acima mencionados.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu WELLINGTON BORGES ROCHA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, porque permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao

Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA